

0002917-91.2018.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... a ocorrência de crime de roubo que sabia não ter se verificado.

Consta ainda que na data de 19 de maio de 2017, nesta comarca de Matão, SILVIO ROBINSON TOLARI MARCUCCI, obteve para si vantagem ilícita no valor de R\$1.299,00, em prejuízo da seguradora "Seguros Sura S/A", induzindo e mantendo em erro seus funcionários, mediante meio fraudulento consistente na comunicação falsa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002917-91.2018.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002917-91.2018.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio Robinson Tolari Marcucci

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

SILVIO ROBINSON TOLARI MARCUCCI, qualificado nos autos (fl. 73), foi denunciado como incurso nos artigos 171, V, e 340, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, na data de 13 de fevereiro de 2017, por volta das 11h23, na Delegacia de Polícia de Matão, situada na Avenida XV de Novembro, 290, Centro, nesta cidade e comarca de Matão, provocou a ação da Autoridade Policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime de roubo que sabia não ter se verificado.

Consta ainda que na data de 19 de maio de 2017, nesta comarca de Matão, SILVIO ROBINSON TOLARI MARCUCCI, obteve para si vantagem ilícita no valor de R\$1.299,00, em prejuízo da seguradora "Seguros Sura S/A", induzindo e mantendo em erro seus funcionários, mediante meio fraudulento consistente na comunicação falsa de crime de roubo do aparelho de telefone celular IMEI 351874082432314.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

O réu SILVIO ROBINSON TOLARI MARCUCCI foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 171, V, e 340, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. No mérito, o pedido condenatório é improcedente.

Foram anexados boletins de ocorrência nº 396/2017, 395/2018 (fls. 05/06, 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), bilhete de microsseguro vida protegida e premiada (fls. 24/28), cupom fiscal (fls. 29 e 32 respectivamente), bilhete de seguro de garantia estendida original (fls. 30/31), bilhete de seguro- roubo e furto qualificado equipamentos portáteis fique seguro (fls. 33/36), contrato (fls. 44/45), comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 46), documento (fl. 47 e 113 respectivamente), declaração (fl. 114).

O réu SILVIO ROBINSON TOLARI MARCUCCI, ouvido na fase inquisitiva (fl. 17), declarou que: “É TRABALHADOR AUTÔNOMO RAMO DE SEGURANÇA E QUE NESTA DATA FOI PROCURADO POR POLICIAIS MILITARES EM SUA RESIDÊNCIA A RESPEITO DE SEU APARELHO CELULAR O QUAL FOI ROUBADO (RDO 396/2017 DA DEL. POL. MATÃO-SP) O QUAL FOI TRAZIDO ATÉ ESTA DELEGACIA DE POLICIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS; QUE O DECLARANTE INDAGADO A RESPEITO DOS FATOS TRATADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ORA DESCRITO AFIRMOU QUE ADQUIRIU O SEU CELULAR E DE SUA ESPOSA ERICA NA LOJA CEM NESTA CIDADE E FEZ SEGURO CONTRA FURTO/ROUBO; QUE NA DATA DE 11/02/2017 FOI ROUBADO CONFORME O RDO 396/2017; QUE O DEPOENTE NESTE ATO AFIRMOU QUE NA VERDADE O CELULAR O QUAL FOI ROUBADO NÃO ERA O SEU E SIM O DE SUA ESPOSA E QUE TINHA SE CONFUNDIDO NA HORA DE REGISTRAR OCORRÊNCIA POLICIAL; QUE O DECLARANTE NEGOU QUE TENHA VENDIDO O CELULAR ROUBADO PARA A PARTE MATHEUS, ESCLARECENDO QUE HOVE UM ENGANO E QUE O VENDIDO PARA MATHEUS NA VERDADE ERA O SEU E O DE SUA ESPOSA É QUE FOI ROUBADO CONF. RDO 396/2017; QUE OS DOIS CELULARES ERAM IDÊNTICO O QUE ACARRETOU O ENGANO POR PARTE DO DEPOENTE E QUE VENDERIA JUNTO COM UMA CAPA AZUL PELA IMPORTÂNCIA DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E ENTREGOU A NOTA FISCAL A QUAL ESTA EM SEU NOME, PORÉM É DO CELULAR DE SUA ESPOSA FURTADO; QUE O DECLARANTE LOGO APÓS O ROUBO DEU ENTRADA NO SEGURO DO APARELHO SENDO RESTITUÍDO O VALOR CORRESPONDENTE.”. Em juízo disse que comprou dois aparelhos Moto G4 no mesmo dia, sendo que um deles foi nas Casas Bahia e o outro nas Lojas Cem. Não fez a compra no mesmo estabelecimento por problemas no cartão. Não se lembrou a data exata da compra. Após usá-los, um vendeu para Matheus, por R\$500,00. O outro foi roubado. O roubo ocorreu posteriormente à venda. Registrou a ocorrência. Foi até a loja e acionou o seguro. Recebeu a indenização no valor de R\$1.299,00. Contudo, houve um equívoco no momento do registro da ocorrência, tendo trocado as notas. Reembolsou os R\$500,00 à genitora de Matheus. Não sabe o motivo pelo qual Matheus disse que não houve o pagamento. Tem 35 anos. É azulejista e segurança. Está desempregado. É casado. Não tem filhos. Tem passagem por ameaça, vias de fato e receptação. Nada tem contra a vítima e testemunhas. A testemunha MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA, ouvido na fase inquisitiva (fl. 21), declarou que: “nesta data conduzia o veículo de Gol de cor branca, placa BKL-1835, pela Rua Otone Correia, próximo a Matinha do Bosque, quando foi abordado por uma viatura da Polícia Militar; que o declarante entregou seus documentos aos Policiais e com o declarante foi encontrado um aparelho celular Moto G; que os Policiais consultaram o IMEI do aparelho e disseram que o celular era produto de roubo; que informou os Policiais que havia comprado o aparelho de uma pessoa conhecida por “Silvão”, morador nos Predinhos do Jd. Itália, Bloco II e que pagou pelo mesmo RS 700,00 reais; que no momento da compra “Silvão” passou ao declarante o aparelho dentro da caixa e alguns dias depois lhe entregou a nota fiscal; que o declarante conferiu apenas que o modelo constante na nota e na caixa eram iguais ao celular adquirido, porém não conferiu o número do IMEI; que o declarante foi encaminhado a esta Delegacia e seus familiares trouxeram a caixa a nota fiscal, sendo que aqui apurou-se que a caixa pertence ao aparelho que o declarante comprou de “Silvão”, porém a nota não, mas a mesma é de um celular da mesma marca e modelo do declarante; informa que faz mais de um ano que comprou o celular de “Silvão” e que pagou o mesmo em dinheiro e à vista.”. Em juízo ratificou a versão apresentada. Não foi ressarcido. Na época o réu portava dois celulares iguais, na caixa.

A testemunha Policial Militar EMERSON DE SOUZA KIST, ouvido na fase inquisitiva (fl. 19), declarou que: “é Policial Militar nesta cidade e que nesta data em

patrulhamento de rotina pela Rua Otone Correia, próximo a Matinha do Jd. Do Bosque avistaram um rapaz conduzindo um veículo Gol de cor branca e que abordaram o mesmo em virtude de aparentar ser menor de idade; que o rapaz se identificou como Mateus, apresentou seus documentos, dentre eles CNH; com Mateus foi encontrado um aparelho celular, sendo consultado o IMEI do referido aparelho, apurou-se que tratava de produto de roubo; que Mateus informou que havia comprado o aparelho celular de pessoa conhecida por "Silvão", pela importância de R\$ 700,00 reais e que possuía a nota fiscal do celular; que conduziram Mateus até este Distrito, onde familiares do mesmo apresentaram a nota fiscal mencionada, porém apurou-se que era de outro aparelho celular da mesma marca, divergindo o número do IMEI; que na sequência foram até a casa da vítima constante no B.O. 396/17 da Del Pol Matão, tratando-se de Silvio Robinson Tolari Marcucci, sendo este também conduzido a esta Delegacia e que este informou que vendeu um aparelho celular marca Motorola G4 para Mateus pelo valor de R\$ 500,00 reais e que o aparelho que foi roubado pertencia a sua esposa, sendo o mesmo da mesma marca e modelo que o seu.". Em juízo ratificou a versão apresentada. O réu mencionou que havia feito seguro referente aos aparelhos. A testemunha Policial Militar DAVI DIAS MORAES, ouvido na fase inquisitiva (fl. 20), declarou que: "é Policial Militar e que nesta data em patrulhamento de rotina pela Rua Otone Correia, próximo a Matinha do Jd. Do Bosque avistaram um rapaz conduzindo um veículo Gol de cor branca e que abordaram o mesmo em virtude de aparentar ser menor de idade; que o rapaz se identificou como Mateus, apresentou seus documentos, dentre eles CNH; com Mateus foi encontrado um aparelho celular, sendo Consultado o IMEI do referido aparelho, apurou-se que tratava de produto de roubo; que Mateus informou que havia comprado o aparelho celular de pessoa conhecida por "Silvão", pela importância de R\$ 700,00 reais e que possuía a nota fiscal do celular; que conduziram Mateus até este Distrito, onde familiares do mesmo apresentaram a nota fiscal mencionada, porém apurou-se que era de outro aparelho celular da mesma marca, divergindo o número do IMEI; que na sequência foram até a casa da vítima constante no B.O. 396/17 da DelPol Matão, tratando-se de Silvio Robinson Tolari Marcucci, sendo este também conduzido a esta Delegacia e que este informou que vendeu um aparelho celular marca Motorola G4 para Mateus pelo valor de R\$ 500,00 reais e que o aparelho que foi roubado pertencia a sua esposa, sendo o mesmo da mesma marca e modelo que o seu.".

A testemunha ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 15), declarou que: "É ESPOSA DE SILVIO ROBINSON TOLARI MARCUCCI E QUE PRESENTE NESTA DELEGACIA AFIRMOU QUE NA DATA DE 11/02/2017 ESTAVA VIAJANDO NA CIDADE DE CERQUILHO-SP, RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA E QUE QUANDO RETORNOU CONTOU PARA A DEPOENTE QUE HAVIA SIDO ROUBADO O APARELHO CELULAR; QUE A DEPOENTE A RESPEITO DE SEU APARELHO CELULAR O QUAL SILVIO DISSE QUE VENDERIA, CORROBORA A AFIRMAÇÃO E AFIRMOU AINDA QUE NÃO PERGUNTOU PARA SEU MARIDO PARA QUEM VENDERIA; QUE PERGUNTADO PARA A DEPOENTE SOBRE O SEGURO DOS APARELHOS CELULARES SE TERIA FEITO POR SEU MARIDO APENAS DISSE NÃO SABER; QUE INDAGADA A RESPEITO DE TER SEU MARIDO RESGATADO ALGUM SEGURO DO CELULAR ROUBADO APENAS AFIRMOU QUE NÃO SABIA; QUE ACERCA DOS FATOS TRATADOS NESTA DATA DIANTE DO CELULAR ROUBADO DE SEU MARIDO APARECER NA POSSE DE UM MORADOR DO EDIFÍCIO VIZINHO AO SEU DE NOME MATHEUS APENAS DISSE QUE ESTAVA SEM PALAVRAS, OU SEJA, NÃO SE PRONUNCIOU RESPEITO DOS FATOS.". Em juízo disse que tinham comprado dois aparelhos celulares idênticos. Seu marido disse que um foi roubado e o outro vendido a Matheus. Seu marido trocou as notas fiscais. Receberam o valor do celular roubado. Fizeram o pagamento do prejuízo à genitora de Matheus, no montante de R\$500,00.

Ao final da instrução, tenho que não existem provas suficientes para a condenação. Segundo apurado, na data 13 de fevereiro de 2017 Silvio Robinson Tolari Marcucci compareceu à Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência nº 396/2017 noticiando que seu aparelho de telefone celular Moto G4, cor preta, operadora Claro, linha 16-99223-5698, IMEI 351874082432314 havia sido roubado na data de 11/02/2017, por volta das 03h00, no clube do Banco do Brasil (AABB).

E, por conta disso, Silvio Robinson Tolari Marcucci requereu à Seguradora Sura S/A o pagamento do prêmio do seguro contratado para sinistros de roubo ou furto qualificado e recebeu indenização no valor de R\$ 1.299,00, na data de 19/05/2017.

Posteriormente, na data de 27 de abril de 2018, por volta das 13h45min, na Rua Otone Correa, 2320, Jardim do Bosque, policiais militares abordaram Matheus Henrique de Oliveira na posse do aparelho de telefone Celular Moto G4, cor preta, operadora Claro, linha 16-99223-5698, IMEI 351874082432314.

Ao pesquisarem os dados do aparelho, os policiais militares localizaram o registro do Boletim de Ocorrência nº 396/2017, no qual consta que havia sido roubado, tendo Matheus relatado a compra do celular das mãos do réu, apresentando nota fiscal, mas de aparelho diverso.

Então, instaurou-se inquérito para apurar os fatos, dentre eles a suposta falsa comunicação do roubo do aparelho celular e eventual fraude para recebimento do seguro.

O réu, no entanto, para justificar sua conduta, disse que não agiu dolosamente. Afirmou que adquiriu, na época, dois aparelhos celulares (um nas Casas Bahia e outro na Loja Cem), com idênticas características, sendo que um vendeu Matheus e o outro foi roubado.

Contudo, aduziu ter feito confusão no momento de registrar a ocorrência, trocando os aparelhos. Apontou que o celular vendido para Matheus, na verdade, seria o adquirido na Loja Cem, sendo fornecido, inclusive, nota fiscal.

A versão apresentada pelo réu não é absurda e não pode ser afastada pelas provas dos autos.

Nada obstante tenha apresentado narrativa confusa, temos que realmente existem duas notas fiscais de aparelhos semelhantes.

A nota fiscal do Celular Moto G4, cor preta, operadora Claro, linha 16-99223-5698, IMEI 351874082432314, encontra-se à fl. 184.

A nota fiscal do outro aparelho, muito embora não esteja nos autos, foi mencionada como apreendida às fls. 13/14 (Marca: LOJA CEM – Nota Fiscal, nº pedido 157.131.81.650.499, em nome de Silvio Robinson Tolari Marcucci).

Como consta como objeto apreendido, temos que o fato de não ter sido localizado não pode ser considerado em prejuízo do réu.

Ademais, a apreensão da nota oriunda da Loja Cem com Matheus dá credibilidade à versão do réu de que ele realmente se confundiu na venda do aparelho e comunicação do roubo.

Inclusive, a testemunha Matheus falou que a nota que recebeu era de modelo semelhante ao aparelho, ou seja, Moto G.

Diante disso, é de rigor a absolvição do réu por falta de provas.

III – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e, por consequência, ABSOLVO o réu SILVIO ROBINSON TOLARI MARCUCCI, qualificado nos autos (fl. 73), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

P. R. I. C.

Matão, 2 de dezembro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA